

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

8308/2544

พนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด

นาย ไมเคิล แอดจี้ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 138, มาตรา 140

จำเลยที่ 1 และที่ 3 ดันรนขัดขืนไม่ยอมให้เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมโดยดี จำเลยที่ 2 ไม่ได้ต่อสู้ขัดขวางการจับกุม ฮ. แต่เพียงผู้เดียวทำร้ายสิบตำรวจเอก อ. ตามพฤติการณ์เป็นการตัดสินใจกระทำไปตามลำพังของจำเลยแต่ละคนโดยมิได้ คบคิดกัน จึงถือไม่ได้ว่าเป็นตัวการร่วมกันกระทำความผิด จำเลยที่ 1 และที่ 3 มีความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ ดังนั้น จึงปรับบท ลงโทษจำเลยที่ 1 และที่ 3 ได้ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 138 วรรคสอง เท่านั้น จะปรับบทตามมาตรา 140 วรรคหนึ่งซึ่งเป็นบทลงโทษผู้กระทำความผิดโดย ร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สามคนขึ้นไปตามที่โจทก์ฟ้องไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสามกับพวกอีกคนหนึ่งซึ่งยังไม่ได้ตัวมาฟ้องได้ร่วมกัน กระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกันคือ จำเลยทั้งสามกับพวกร่วมกันมี เฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และร่วมกันผลิตโดยการแบ่งบรรจุเฮโรอีนดังกล่าวออกบรรจุถุง 13 ถุง นำไปซุกซ่อนในปกหนังสือเพื่อเตรียมนำส่งออกนอกราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และจำเลยทั้งสามกับพวกร่วม

กัน ชกต้อย ถีบ จุด กระชากปลัก ต่อบู้ขัดขวาง และทำร้ายสืบทำรวจเอกอนุชา ไวย
รูป กับพวก เจ้าพนักงานตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ซึ่งเป็นเจ้า
พนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ขณะเข้าตรวจค้นที่พักและจับกุม
จำเลยทั้งสามกับพวก โดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้สืบทำรวจเอกอนุชา กับพวกได้รับ
อันตรายแก่กายและจิตใจ ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 65, 66, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32,
33, 83, 91, 138, 140, 391 วิชาชีพของกลาง เว้นแต่ภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินและตัว
โดยสารเครื่องบินให้คืนเจ้าของ

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติด
ให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคสอง, 66 วรรคสอง ประกอบด้วยประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 83 ฐานร่วมกันมีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายลงโทษ
จำคุกจำเลยทั้งสามตลอดชีวิต เฉพาะจำเลยที่ 1 และที่ 3 มีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 138 วรรคสอง, 140 วรรคหนึ่งจำคุกคนละ 1 ปี อีกกระทง
หนึ่ง เมื่อรวมโทษทุกกระทงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (ที่ถูกมาตรา
91(3)) แล้ว คงให้จำคุกตลอดชีวิตสถานเดียว วิชาชีพของกลาง เว้นแต่ภาพถ่ายใบเสร็จ
รับเงินและตัวโดยสารเครื่องบินให้คืนเจ้าของ ข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่าเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2539 เวลาประมาณ 19 นาฬิกา เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยทั้งสามได้ที่สุริวงษ์บ้านเช่า แขวงสีพระยา เขตบางรักกรุงเทพมหานคร พร้อมยึดเฮโรइनบรรจุถุงพลาสติก 13 ถุง น้ำหนักรวม 1,376 กรัม คำนวณเป็นปริมาณสารบริสุทธิ์ 1,161 กรัม จากห้อง 206 และของกลางอื่นตามฟ้อง โดยในการจับกุมครั้งนี้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ คดีคงมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสามแต่เพียงว่าจำเลยทั้งสามได้ร่วมกันมีเฮโรइनของกลางไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายหรือไม่ โจทก์มีร้อยตำรวจเอกสมศักดิ์ หนองพงษ์ และสิบตำรวจเอกอนุชา ไวยรูป เจ้าพนักงานตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดผู้จับกุมจำเลยทั้งสามเป็นพยานเบิกความว่า เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2539 ร้อยตำรวจเอกสมศักดิ์ได้รับแจ้งจากสายลับว่า มีชาวต่างประเทศผิดำซื้อนายไมเคิล พักอยู่ที่สุริวงษ์บ้านเช่าเป็นผู้ค้ายาเสพติด ร้อยตำรวจเอกสมศักดิ์จึงให้สิบตำรวจเอกอนุชาพร้อมตรวจสอบจนทราบว่าชาวต่างประเทศดังกล่าวคือจำเลยที่ 1 พักอยู่ที่ห้อง 501 ต่อมาได้รับแจ้งจากสายลับว่า จำเลยที่ 1 ลักลอบนำเฮโรइनออกนอกประเทศ โดยว่าจ้างสตรีผิดำ ในวันเกิดเหตุเวลาประมาณ 12 นาฬิกา สายลับคนเดิมมาแจ้งว่า ในวันนั้นเวลา 23.30 นาฬิกา สตรีผิดำชื่อนางดอร์ริสพักอยู่ห้อง 206 ซึ่งจำเลยที่ 1 เป็นผู้เช่า จะรับจ้างจำเลยที่ 1 นำเฮโรइनออกนอกประเทศ โดยเดินทางไปกับสายการบินเค.แอล.เอ็ม เที่ยวบิน เคแอล 806 ไปกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศสาธารณรัฐเนเธอร์แลนด์ พยานทั้งสองกับพวกจึงเดินทางไปสุริวงษ์บ้านเช่าโดยแต่งกายนอกเครื่องแบบไปถึงสุริวงษ์บ้านเช่าเวลา 17 นาฬิกา ติดต่อกับนางสาวศิริมา ยานะ ผู้ดูแลกิจการห้องเช่า แล้วซุ่มสังเกตการณ์จนถึงเวลาประมาณ 19 นาฬิกา จึงไปที่ห้อง 206 พบจำเลยที่ 1 ที่หน้าห้อง ลักษณะเหมือนเพิ่งออกจากห้อง 206 จึงให้นางสาวศิริมาเคาะประตูเรียกผู้ที่อยู่ในห้อง 206 เมื่อประตูห้องเปิดแล้วพบจำเลยที่ 2 ที่ 3 และนางฮาร์เจีย มาเรียมาร์ ไชดู อยู่ในห้อง ร้อยตำรวจเอกสมศักดิ์ แสดงตัวเป็นเจ้าพนักงาน

ตำรวจ นางฮาร์เจียตอสูซ์ัดขวางทำร้ายร่างกายสืบตำรวจเอกอนุชาแล้วหลบหนีไปได้ นางสาวศิริมาพยานโจทก์อีกปากหนึ่งก็เบิกความยืนยันว่าในวันเกิดเหตุเจ้าพนักงานตำรวจตรวจค้นห้อง 206นางสาวศิริมาเป็นผู้นำตรวจค้น แม้นางสาวศิริมาจะเบิกความว่า เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจเข้าไปตรวจค้นพบจำเลยทั้งสามกับหญิงอีกคนหนึ่งหลบหนีไปได้อยู่ในห้อง 206 แตกต่างไปจากที่ร้อยตำรวจเอกสมศักดิ์และสืบตำรวจเอกอนุชาเบิกความว่า จำเลยที่ 1 ยืนอยู่หน้าห้องลักษณะเหมือนเพิ่งออกมาจากห้อง 206 ก็เป็นข้อแตกต่างในรายละเอียดเพราะได้สาระสำคัญตรงกันว่าเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยทั้งสามได้ที่ห้อง 206นั้นเอง จากการตรวจค้นห้อง 206 ร้อยตำรวจเอกสมศักดิ์กับพวกพบเฮโรइनบรรจุถุงพลาสติกสีชมพูขนาดกว้างประมาณ 7 นิ้ว ยาวประมาณ 10 นิ้ว ปิดหุ้มด้วยสกอตเทปสีน้ำตาลน้ำหนักถุงละประมาณ 135 กรัม 10 ถุง เฮโรइनบรรจุถุงพลาสติกสีชมพูขนาดกว้าง 4 นิ้ว ยาว 7 นิ้วน้ำหนักถุงละประมาณ 65 กรัม 2 ถุง ซุกซ่อนอยู่ในหนังสือปกหน้าและปกหลัง 6 เล่ม กับเฮโรइनบรรจุถุงพลาสติกสีขาวน้ำหนักประมาณ 65 กรัม 1 ถุง ของกลางดังกล่าววางอยู่บนเตียง นอกจากนี้พบสกอตเทปสีน้ำตาล 3 ม้วน ถุงพลาสติกสีชมพูลักษณะเดียวกับที่ใช้บรรจุเฮโรइन 40 ถุง มีดคัตเตอร์ 3 เล่ม กาวกระโปง 2 กระโปง ถุงพลาสติกใสสีขาว 100 ถุง ไม้บรรทัด 2 อัน เทียนไข 6 เล่ม ในลิ้นชักตู้เสื้อผ้า ซึ่งของกลางเหล่านี้สามารถใช้เป็นอุปกรณ์ในการบรรจุเฮโรइनซุกซ่อนในปกหนังสือได้และจากการนำจำเลยที่ 1 ไปตรวจค้นห้อง 501 ก็พบใบเสร็จรับเงินค่าเช่าห้อง 206 ด้วยเหตุที่เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยทั้งสามได้ก็น่าเชื่อว่าได้รับแจ้งถึงการกระทำผิดจากสายลับ มิฉะนั้นย่อมไม่อาจเข้าจับกุมจำเลยทั้งสามซึ่งอยู่ในห้องเช่าส่วนตัวได้พร้อมของกลาง แม้โจทก์มิได้อ้างสายลับมาเบิกความก็ไม่ทำให้น้ำหนักคำพยานโจทก์ลดน้อยไป เพราะโจทก์มีเจ้าพนักงานตำรวจผู้ร่วมจับกุมซึ่งเป็นประจักษ์พยาน โดยตรงมาเบิกความต่อศาลอยู่แล้ว เฮโรइनของกลางที่ตรวจยึดได้จากห้องที่เกิดเหตุมีปริมาณมากคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ถึง 1,161 กรัม ผู้กระทำผิดที่ครอบครองเฮโรइन

ของกลางต้องได้รับโทษสูง ถ้าจำเลยทั้งสามไม่มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นในการครอบครองหรือซุกซ่อนเฮโรอีนของกลางเข้าไปในปกหนังสือ ก็ไม่มีเหตุที่ผู้กระทำผิดจะกล้าให้เข้าไปในห้อง 206 ทำให้มีโอกาสรู้เห็นการกระทำผิดได้พฤติการณ์ฟังได้ว่า จำเลยทั้งสามร่วมเป็นตัวการมีเฮโรอีนของกลางไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย พยานจำเลยทั้งสามที่นำสืบว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเฮโรอีนของกลางไม่มีน้ำหนักให้รับฟังเป็นความจริงได้ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยทั้งสามในความผิดฐานร่วมกันมีเฮโรอีนของกลางไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของจำเลยทั้งสามฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง ข้อหาความผิดฐานต่อสู้อย่างโจ่งแจ้งเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ ซึ่งศาลชั้นต้นปรับบทลงโทษจำเลยที่ 1 และที่ 3 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 138 วรรคสอง, 140 วรรคหนึ่ง นั้น ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่า จำเลยที่ 1 และที่ 3 ดิ้นรนขัดขืนไม่ยอมให้เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมโดยดี จำเลยที่ 2 ไม่ได้ต่อสู้ขัดขวางการจับกุม นางฮาร์เจียแต่ผู้เดียวทำร้ายสืบตำรวจเอกอนุชา ตามพฤติการณ์เป็นการตัดสินใจกระทำไปตามลำพังของจำเลยแต่ละคนโดยมิได้คบคิดกัน จึงถือไม่ได้ว่าเป็นตัวการร่วมกันกระทำความผิด จำเลยที่ 1 และที่ 3 มีความผิดฐานต่อสู้อย่างโจ่งแจ้งเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ ดังนั้น จึงปรับบทลงโทษจำเลยที่ 1 และที่ 3 ได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138 วรรคสอง เท่านั้น จะปรับบทตาม มาตรา 140 วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นบทลงโทษผู้กระทำความผิดตามมาตรา 138 วรรคสอง โดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่สามคนขึ้นไปตามที่โจทก์ฟ้องไม่ได้ ปัญหาข้อนี้เป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ฎีกา ศาลฎีกาก็มีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเองและแก้ไขให้ถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 195 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 225 ได้"

พิพากษาแก้เป็นว่า ข้อหาความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ จำเลยที่ 1 และที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 138 วรรคสอง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สมศักดิ์ เนตรมัย-อธยา ดิษยบุตร-ปรีดี รุ่งวิสัย)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>